

0028283-13.1997.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

José Pereira da Silva

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

0028283-13.1997.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0028283-13.1997.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

José Pereira da Silva

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JOSE PEREIRA DA SILVA imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei 6.368/76, com a pretensa incidência da causa de aumento do artigo 18, inciso IV, do mesmo diploma.

Sustenta a denúncia que, no dia 22 de abril de 1997, por volta das 20h, no interior de estabelecimento penal, qual seja, nas dependências do Presídio Rubens Aleixo Sendin, JOSÉ foi surpreendido quando trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de tráfico, um pacote contendo grande quantidade da substância entorpecente conhecida por "maconha", substância esta causadora de dependência física e psíquica.

Narra que, no dia, local e hora citados, agentes de segurança penitenciária notaram que o acusado "mexia nas proximidades do alambrado existente no referido presídio", colocando "algo por baixo da jaqueta". Vendo-se flagrado, o acusado "tentou correr", todavia foi seguro pelo ASP Paulo. Ainda assim, o denunciado JOSÉ jogou ao chão um "pacote", dentro do qual, constatou-se, havia "um saco plástico com grande

quantidade de erva esverdeada", por isso imediatamente preso em flagrante delito. A denúncia foi recebida (fls. 25) e o réu, não localizado, foi citado por edital e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 176/177).

Em audiência foram colhidos, de forma antecipada, os depoimentos das testemunhas de acusação (fls. 192/203).

Sobreveio manifestação do Ministério Público em que pugna pelo julgamento antecipado do mérito com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Fundamentação

Justificado o pronto julgamento diante do longuíssimo tempo decorrido desde o fato e mesmo desde o início do processo sem a conclusão da instrução, permanecendo o processo suspenso, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, sem a localização do acusado, assim em descumprimento à duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal); e da aplicação supletiva ou ao menos analógica (artigo 3º do Código de Processo Penal) do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

E, diante da manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pugnando pela absolvição do acusado, não há como acolher a pretensão acusatória inicialmente apresentada.

Segundo se entende, o sistema processual penal brasileiro tende ao modelo acusatório, conforme opção inequívoca da Constituição Federal e corolário do Estado Democrático de Direito, da estrutura e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e, sobretudo, da imparcialidade do juiz.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para absolver JOSE PEREIRA DA SILVA da acusação de prática do crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei 6.368/76, com a pretensa incidência da causa de aumento do artigo 18, inciso IV, do mesmo diploma, o que faço nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por consequência, revogo a prisão preventiva e as medidas cautelares antes decretadas, nos moldes do artigo 386, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Penal.

Custas

Deixo de condenar o Ministério Público, vencido, nas custas processuais (art. 804 do CPP) ante a isenção do artigo 6º da Lei Estadual 11.608/03.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; comunique-se ao Instituto de Identificação Civil; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos definitivamente.

Int.

Mongaguá, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA